رقم القضية في المحكمة الإدارية ٦٤٣ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٩١٤ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٤/٢٦هـ

## الموضوعات

**عقد - استئجار الدولة للعقار - مسؤولية عقدية - أجرة العقار - أجرة المثل - التأخر في تسليم العقار - الإخلال بإجراءات التسليم - اعتبار محضر المؤجر بتسلُّم العقار - الاستئناس برأي الخبير - حجية وقائع الحكم القضائي - تعويض - عدم سداد فواتير الكهرباء - إقرار الجهة الإدارية - الاستعمال غير العادي - عدم تشكيل لجنة حصر الأضرار وتقدير التعويض - نطاق تطبيق نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه.**

مطالبة المدعين إلزام المدعى عليها (المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية) بدفع أجرة العقار عن فترة التأخر بتسليم العقار، ودفع قيمة فواتير الكهرباء، ودفع قيمة تلفيات العقار - الثابت تعاقد المدعى عليها مع المدعين على استئجار عقارهم، ثم قيامها بإخلاء العقار وتسليمه، ثم تنازع الطرفان في تاريخ تسليمه - إغفال المدعى عليها إجراءات تسليم العقار النظامية؛ مما يتقرر معه اعتبار المحضر المعد من قبل المدعين لتسلم العقار والموقع عليه من قبل ممثل المدعى عليها - استحقاق المدعين أجرة العقار عن فترة التأخر بتسليم العقار وفق تقدير الخبير - إقرار المدعى عليها بعدم سداد فواتير الكهرباء للعقار؛ مما يتقرر معه

استحقاق المدعين لقيمة الفواتير - عدم تقديم المدعى عليها ما يثبت تشكيل اللجنة النظامية لحصر الأضرار اللاحقة بالعقار وتقدير التعويض؛ مما يتقرر معه إلزامها بتشكيل اللجنة - عدم قبول دفع المدعى عليها باستثنائها من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه ولائحته التنفيذية؛ لعدم تقديمها ما يثبت ذلك، ولتضمّن النظام تطبيق أحكامه على جميع الأجهزة والجهات الحكومية والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة عدا الجهات التي لها نظام خاص - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق للمدعين، وتشكيل اللجنة النظامية لحصر الأضرار اللاحقة بالعقار وتقدير التعويض.

## مُسْتَنَدُ الحُكْمِ

- المواد (١٠، ١١، ١٢) من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦١) وتاريخ ١٤٢٧/٩/١٨هـ.
- المادة (٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادرة بقرار وزير المالية رقم (١١٢٩) وتاريخ ١٤٢٩/٤/١٧هـ.
- المادة (٤٢) من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٣٣٤٧) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/١٢هـ.

# الوقائع

بصحيفة دعوى أودعت لدى المحكمة الإدارية بجدة في ١٤٤٢/١/٢١هـ جاء فيها: أن المدعى عليها استأجرت من المدعين عقاراً بموجب العقد رقم (٤٦٠٠٠٠٧٠٦) وتاريخ ١٤٣٧/٢/٢هـ، عبارة عن (٢٩) معرضاً في مجمع (...) بالمدينة المنورة، بأجرة سنوية قدرها (٣,٨٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وثمانمئة ألف ريال، تبدأ من ١٤٣٧/٢/١هـ وتنتهي في ١٤٣٨/١/٣٠هـ، وعند قرب انتهاء العقد قامت المدعى عليها بإرسال خطاب تفيد فيه بعدم رغبتها بالتجديد، وحين انتهاء العقد لم تقم المدعى عليها بتسليم العين المؤجرة بل بقيت تحت يدها حتى تاريخ ١٤٣٨/٣/٢١هـ، أي أنها تأخرت (٥١) يوماً عن الموعد المحدد لتسليم العقار، كما أنها لم تقم بتصفية فواتير الكهرباء عند التسليم، وقد قامت المدعى عليها بدمج المعارض وعمل تغييرات في الموقع ولم تقم بإرجاع العين المؤجرة كما كانت عليها من قبل حسب المتفق عليه والموضح في البند الثامن من العقد، ثم قُدمت قضية لدى المحكمة العامة طالب فيها المدعون بالأجرة المتبقية وقيمة ما أتلفته المدعى عليها، وأحيلت لقسم الخبراء للتقدير، وقدرت الأجرة من الفترة ١٤٣٨/٢/١هـ إلى ١٤٣٨/٣/٢١هـ بمبلغ قدره (٥٣٦,٧٢٣,١٦) ريال، والتلفيات بمبلغ قدره (٦٧٥,٠٠٠) ريال، ثم حكم بصرف النظر لعدم الاختصاص بموجب الصك رقم (٤١١٣٣٦١٧٩) والصك رقم (٤١١٣٣٦٢٣٧) وتم تأييد الحكم من الاستئناف، واختتمت الصحيفة بطلب الحكم بدفع المتأخرات من الأجرة بمبلغ

قدره (١٦,٧٢٣,٥٣٦) ريالاً، ودفع المتأخرات من فواتير الكهرباء حتى تسليم العقار والبالغة (١١٠,٣٢٤) ريالاً، ودفع قيمة التلفيات وإرجاع العقار كما كان استناداً على البند رقم (٨) من العقد، وإقرار مندوب المدعى عليها بأن يتم دفع قيمة إرجاع العقار كما كان عليه، والمقدرة بمبلغ قدره (٦٧٥,٠٠٠) ريالاً ليصبح إجمالي المستحق على المدعى عليها مبلغاً قدره (١٦,٠٤٧,٣٢٢,١) ريالاً. ثم أرفق عدة مستندات تفيد بأن مجموع مبالغ فواتير الكهرباء من تاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٩هـ وحتى ١٤٣٨/٣/٢١هـ، هو (١١٠,٣٢٤) ريالاً، وأرفق صوراً لفواتير تلك الفترة، كما أرفق صورةً من العقد محل الدعوى، وصورةً من محضر تسليم الموقع المعد من قبل المدعين والذي كان بتاريخ ١٤٣٨/٣/٢١هـ، والموقع عليه من قبل المشرف المالي للمدعى عليها بالمدينة المنورة، والذي تضمن أن الموقع حصل فيه تغيير جوهري؛ وعليه فإن المدعى عليها ملتزمة بإعادته إلى ما كان عليه وقت استلامه بموجب المادة (٨) من العقد في مدة أقصاها شهر من تاريخ الاستلام أو التعويض بمبلغ (١,٢٤٠,٠٠٠) ريالاً لإعادة الموقع كما كان في السابق، كما لوحظ أن الموقع غير نظيف وغير صالح للاستعمال وتوجد كمية كبيرة من النفايات وتوجد تلفيات في الأسقف ومفاتيح التكييف والإضاءة، كما أن الإنارة والتكييف على وضع التشغيل منذ إخلاء الموقع وحتى استلامه، كما قدم صورةً من الحكم رقم (٤١١٣٣٦١٧٩) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٦هـ الصادر من المحكمة العامة بمحافظة جدة وفيه أن قسم الخبراء بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة قدرت أجرة المثل لعقار المدعين للفترة من ١٤٣٨/٢/١هـ إلى ١٤٣٨/٣/٢١هـ بمبلغ قدره

(٥٣٦,٧٢٣,١٦). وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة، باشرت نظرها وفقاً لما جاء بمحاضر ضبطها، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها، قدم مذكرةً جاء فيها: أن العلاقة التعاقدية انتهت بتاريخ ١٤٣٨/١/٣٠هـ، وقاموا بتسديد ما عليهم من مستحقات إلا أن المدعين طالبوا بالمتأخرات على حد قولهم كون أن العقار سُلم بتاريخ ١٤٣٨/٣/٢١هـ بموجب محضر تسليم قدم من قبلهم، أي بزيادة ما يقارب الشهر وواحد وعشرين يوماً. ثم ذكر بأنهم قاموا بإرسال خطابين تضمنا عدم رغبتهم في التجديد للعقد المبرم ثم قاموا بإرسال محضر تسليم الموقع، والمُوقّع من قبل صاحب الصلاحية لديهم إلا أنه لم يوقع عليه ممثل المدعين في حين أن موظف المدعى عليها قام بتوقيع المحضر المعد من قبل المدعين والذي لم يكن يملك الصلاحية التي تخوله القيام بذلك، كما أنهم لا يملكون صلاحية إعداد ذلك المحضر مما يعني أن المستند المعد من قبلهم غير نظامي، كما لم يحضر فني من قبلهم وفقاً للمادة (٨) من العقد. وأما ما يتعلق بطلب المدعين عن التعويض نتيجة للتلفيات اللاحقة بعقارهم فنتيجة لعدم حضور فني من قبلهم تعذر بحث ذلك تفريطاً منهم. وذكر بأن المدعى عليها قامت باتباع ما ورد في المادة (١٠) من نظام استئجار الدولة للعقار. وأما ما يتعلق بفواتير الكهرباء فقد ذكر بأن المدعى عليها ملتزمة بالمستحقات المالية المترتبة عليها والمتعلقة بفواتير الكهرباء الخاصة بالفترة الإيجارية التي تقع ضمن نطاق ما هو متعاقد عليها فيما بين الطرفين والمنتهية في ١٤٣٨/١/٣٠هـ، وهي جاهزة للدفع حال طلبت الدائرة منهم ذلك، وانتهى إلى طلب الحكم برفض الدعوى. وقدم عدة

مستندات تضمنت محضر التسليم المعد من قبل المدعين والموقع عليه موظف المدعى عليها ومندوب عن المدعين والذي يفيد بأن تسليم العقار كان بتاريخ ١٤٣٨/٣/٢١هـ، كما أرفق محضر تسليم الموقع المعد من قبلهم والمتضمن أن تاريخ تسليم الموقع كان في ١٤٣٨/١/٣٠هـ، والذي تبين عدم توقيع مندوب المدعين عليه فيما وقع عليه مدير عام خدمات الركاب والمبيعات للإقليم الشمالي ووقع عليه المشرف المالي للمدعى عليها بالمدينة المنورة وهو كذلك من قام بالتوقيع على محضر تسليم الموقع المعد من قبل المدعين. بعد ذلك قدم وكيل المدعين مذكرةً جاء فيها: أن محضر التسليم المرسل من المدعى عليها كان مؤرخاً قبل تاريخ التسليم، فكان تاريخه حسب تاريخ انتهاء العقد، ولذلك تم تحرير المحضر الآخر والمؤرخ في ١٤٣٨/٣/٢١هـ وقت التسليم الفعلي. وأما بالنسبة لصفة الموظف الذي قام بالتوقيع على المحضر فهو المشرف المالي للخطوط السعودية بالمدينة المنورة، ويعتبر صاحب صلاحية، وخصوصاً أنه هو من قام بإحضار محضر التسليم، وهو أحد الأطراف الموقعين على المحضر، وهذا ما يؤكد بأن تاريخ تسليم الموقع كان في ١٤٣٨/٣/٢١هـ، وليس في ١٤٣٨/١/٣٠هـ، كما يثبت صلاحية الموظف وصحة توقيعه. ثم ذكر أن المدعى عليها قامت بفتح المعارض على بعضها وهي ملزمة بدفع قيمة إرجاعها كما كانت وذلك لكون العقار مستثمر من الأوقاف ومن الشروط تسليمه كما كان، وقد تم الاشتراط على ذلك مع المدعى عليها والمبلغ المطلوب هنا هو لإرجاع العين كما كانت وليست عن المنفعة من عدمها، وذلك كون أصل الموقع عبارة عن (٢٩) معرضاً في طابقين ولم يتم تعديلها بل تم تأجير

الجزء الصغير فقط والمساحة الأكبر يتعذر الاستفادة منها لكونها تحتاج إلى تعديل فوري، وفي كل الأحوال فإنهم ملزمون أمام الأوقاف بإرجاعها كما كانت عليه قبل تأجيرها للمدعى عليها. وأما عن فواتير الكهرباء المطالب بها فهي المتأخرات من ١٤٣٧/١٠/٢٢هـ حتى تاريخ التسليم في ١٤٣٨/٣/٢١هـ والتي بلغت (١١٠,٣٢٤) ريالاً. بعد ذلك قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً جاء فيها: أن مبالغ الفواتير التي وافقت عليها الإدارة التنفيذية المختصة والمستعدين لدفعها هي (٨١,٥٠٠) ريال، وأرفق مستنداً يفيد بأن مبلغ الفاتورة المستحقة لفترة الإيجار من ١٤٣٧/١٠/٢٢هـ إلى ١٤٣٧/١١/٢٦هـ هو (٣١,٢٤٠) ريالاً، ومبلغ الفاتورة المستحقة لفترة الإيجار من ١٤٣٧/١١/٢٧هـ إلى ١٤٣٧/١٢/٢٨هـ هو (٢٨,٤٠٠) ريال، ومبلغ الفاتورة المستحقة لفترة الإيجار من ١٤٣٧/١٢/٢٩هـ إلى ١٤٣٨/١/٢٩هـ هو (٢١,٦٦٥) ريالاً، كما أفاد المستند أن مبلغ الفاتورة من ١٤٣٨/١/٣٠هـ إلى ١٤٣٨/٢/٢٩هـ هو (١٧,٢٦٥) ريالاً، ومبلغ الفاتورة من ١٤٣٨/٣/١هـ إلى ١٤٣٨/٣/٢١هـ هو (١١,٧٥٤) ريالاً. ثم سألت الدائرة ممثل المدعى عليها هل تم إعداد محضر حصر للأضرار وفقاً للمادة (١٢) من نظام استئجار الدولة للعقار؟ فذكر بأنه متمسك بما ورد في مذكرته. ولصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها التالي مبنياً على الأسباب التالية.

## الأسباب

لما كان المدعون يطلبون الحكم بدفع المتأخرات من الأجرة بمبلغ قدره (٥٣٦,٧٢٣,١٦) ريال، ودفع المتأخرات من فواتير الكهرباء حتى تسليم العقار والبالغة (١١٠,٣٢٤) ريالاً، ودفع قيمة التلفيات وإرجاع العقار كما كان بمبلغ قدره (٦٧٥,٠٠٠) ريال؛ الأمر الذي تكون معه هذه الدعوى من اختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم وفقاً للمادة (١٣/د) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ التي نصت بأن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها"، وتختص هذه المحكمة مكانياً بنظرها وفقاً لأحكام المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ التي تنص على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع". وعن القبول الشكلي، ولما كان العقد المبرم بين طرفي الدعوى برقم (٤٦٠٠٠٠٠٧٠٦) وتاريخ ١٤٣٧/٢/٢هـ، وتم تسليم الموقع في عام ١٤٣٨هـ، ثم قام وكيل المدعين برفع هذه الدعوى أمام المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/١/٢١هـ؛ وعليه تكون الدعوى مرفوعة في المدة النظامية المنصوص عليها في المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، وتكون معه الدعوى مقبولةً شكلاً. وعن

موضوع الدعوى، ولما كان المدعون يطلبون الحكم بدفع المتأخرات من الأجرة بمبلغ قدره (٥٣٦,٧٢٣,١٦) ريال، ودفع المتأخرات من فواتير الكهرباء حتى تسليم العقار والبالغة (١١٠,٣٢٤) ريالاً، ودفع قيمة التلفيات وإرجاع العقار كما كان بمبلغ قدره (٦٧٥,٠٠٠) ريال، ولما كان النزاع في الدعوى ناشئاً عن الاختلاف في تحديد التاريخ الفعلي لتسليم الموقع محل الدعوى، ولما كان ممثل المدعى عليها يدفع بأن تاريخ تسليم الموقع كان في ١٤٣٨/١/٣٠هـ حسب محضر التسليم والذي لم يوقع عليه ممثل المدعين، وبتفحص الدائرة لذلك المحضر تجد أنه جاء مخالفاً لما رسمه المنظم للجهة عند تسليم العقارات المستأجرة، وبيان ذلك أن المادة (١١) من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦١) وتاريخ ١٤٢٧/٩/١٨هـ نصت على أن: "يبلغ المؤجر بالحضور لتسلم المبنى عند إخلائه أو في نهاية العقد بموجب خطاب مسجل يرسل على عنوانه المسجل لدى الجهة الحكومية المستأجرة، يحدد فيه موعد التسلم خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ إرساله، ما لم يؤخذ عليه إقرار بالعلم بموعد التسلم، فإذا لم يحضر المؤجر أو من يمثله في الموعد المحدد يقوم ممثل الجهة المستأجرة -بالاشتراك مع مندوب الإمارة أو المحافظة أو المركز- بتوقيع المحضر المشار إليه في المادة العاشرة من هذا النظام وتسليم مفاتيح المبنى إلى الإمارة أو المحافظة أو المركز، وبهذا تعد مسؤولية الجهة المستأجرة منتهية، فلا تدفع أجرةً عن أي مدة بعد هذا التاريخ، ولا تسأل عن أي ضرر يصيب المبنى لم يسجل في المحضر"، والثابت هنا أن ممثل المدعين لم يوقع على المحضر ولم يثبت

حضوره، وكان الواجب على المدعى عليها إشراك مندوب من الإمارة أو المحافظة أو المركز وتوقيع المحضر من قبلهم ثم تسليم المفاتيح إلى الإمارة أو المحافظة أو المركز. ولما كانت المدعى عليها قد أغفلت ما نصت عليه المادة سابقة الذكر فإن الموقع ظل تحت يدها ولا عبرة بذلك المحضر وهو ما بينته المادة ذاتها حيث ذكرت أن الجهة تعد غير مسؤولة عن الموقع بعد قيامها بإجراءات التسليم نظاماً، مما يعني أنها عندما تهمل إعمال المادة، فإن الموقع يظل تحت مسؤوليتها وتدفع الأجرة المترتبة على ذلك وتتحمل الأضرار التي لم تسجل في المحضر. ولما كان وكيل المدعين قد قدم صورةً من محضر تسليم الموقع أعد من قبلهم بتاريخ ١٤٣٨/٣/٢١هـ، ووقع عليه المشرف المالي للمدعى عليها بالمدينة المنورة، فإن ذلك التاريخ يعد التاريخ الفعلي لتسليم الموقع لموافقته النظام في المادة (١٠) من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦١) وتاريخ ١٤٢٧/٩/١٨هـ والتي نصت على أن: "يكون تسليم المبنى عند إخلائه بموجب محضر تثبت فيه حالته وما أصابه من أضرار نتيجة الاستعمال غير العادي، ويوقع المحضر من ممثل عن الجهة المستأجرة والمؤجر أو من يمثله، وعند اعتراض المؤجر أو من يمثله على حجم الأضرار أو نوعيتها المثبتة في المحضر، فله أن يكتب تحفظه ويوقع عليه"، ولما كان الأصل في تلك المحاضر أن تعد من قبل المدعى عليها إلا أن المادة لم تحدد ذلك، كما أن المدعى عليها تخلت عن دورها في ذلك ووافقت على محضر التسليم المعد من قبل المدعين ووقع عليه ممثلهم، وبهذا يكون محضر التسليم المعد بتاريخ ١٤٣٨/٣/٢١هـ هو التاريخ الفعلي

لتسليم الموقع. ولا ينال من ذلك ما ذكره ممثل المدعى عليها من أن ممثلهم الموقّع على محضر التسليم لا يملك الصلاحية، حيث إن قوله جاء مرسلاً ولم يقدم ما يثبت ذلك، لا سيما وأنه كان قد وقع على محضر التسليم الموقع من قبلهم، والذي كان بتاريخ ١٤٣٨/١/٣٠هـ. كما لا ينال من ذلك ما دفع به ممثل المدعى عليها من أن عدم التزام المدعين بالمادة (٨) من العقد محل الدعوى عند إعدادهم للمحضر بحضور فني من قبل المدعى عليها عند تسليم الموقع؛ وذلك أن المادة اشترطت ذلك في حالة إحداث تغييرات جوهرية في أساسات العين المؤجرة، كما أن المادة (١٢) من نظام استئجار الدولة حددت آلية حصر الأضرار وتقديرها. وتأسيساً على ما سبق فإن الثابت أن التاريخ الفعلي لتسليم الموقع كان بتاريخ ١٤٣٨/٣/٢١هـ، ولما كانت المدعى عليها قد مكثت بعد تاريخ انتهاء العقد بتاريخ ١٤٣٨/١/٣٠هـ إلى تاريخ إعداد محضر التسليم بتاريخ ١٤٣٨/٣/٢١هـ، ولما كان الثابت عدم سداد المدعى عليها للمدعين مستحقاتهم عن إيجار الموقع لتلك الفترة، ولما كان الحكم رقم (٤١١٣٣٦١٧٩) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٦هـ الصادر من المحكمة العامة بمحافظة جدة تضمن أن قسم الخبراء بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة قدر أجرة المثل لعقار المدعين محل الدعوى للفترة من ١٤٣٨/٢/١هـ إلى ١٤٣٨/٣/٢١هـ بمبلغ (٥٣٦,٧٢٣,١٦) خمسمئة وستة وثلاثين ألفاً وسبعمئة وثلاثة وعشرين ريالاً وست عشرة هللةً، وبه تحكم الدائرة أجرة للمثل عن الفترة من ١٤٣٨/٢/١هـ إلى ١٤٣٨/٣/٢١هـ. وأما عن فواتير الكهرباء، فالثابت من الفواتير المرفقة بملف الدعوى أن مجموع مبالغ

فواتير الكهرباء والتي لم تقم المدعى عليها بسدادها من تاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٩هـ وحتى ١٤٣٨/٣/٢١هـ هي (١١٠,٣٢٤) ريالاً، وقد أقر ممثل المدعى عليها بعدم سدادها؛ فإن الدائرة تحكم بهذه المبالغ استناداً على ما تم تأسيسه أعلاه. وأما عن قيمة الأضرار اللاحقة بالعقار وإرجاعه كما كان، فإن المادة (١٢) من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦١) وتاريخ ١٤٢٧/٩/١٨هـ نصت على أن: "تكون الجهة المستأجرة لجنة من ثلاثة من موظفيها لحصر الأضرار المشار إليها في المادة العاشرة من هذا النظام، وتقدير قيمة التعويض، وتحرير محضر مفصل بذلك، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إخلاء العقار، فإذا كانت القيمة المقدرة للتعويض لا تتجاوز (٢٥٪) من الأجرة السنوية أو مبلغ مئة ألف ريال أيهما أقل، تدفع الجهة المستأجرة التعويض للمؤجر بعد إكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من هذا النظام، وإذا زادت القيمة المقدرة عن هذا الحد، تكون لجنة من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة والجهة المستأجرة لتقدير قيمة التعويض وتحرر محضراً بذلك، وتنهي هذه اللجنة عملها خلال مدة لا تزيد على (مئة وعشرين) يوماً من تاريخ إخلاء العقار على أن تراعي اللجنة في تقديرها للتعويض المدة التي مضت بين إخلاء العقار ووقت معاينتها له"، ولما كانت الدائرة قد سألت ممثل المدعى عليها عن تشكيلهم لهذه اللجنة؟ فلم يقدم شيئاً يفيد ذلك؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بتطبيق المادة وتشكيل اللجنة وحصر الأضرار اللاحقة بالعقار وتقدير التعويض.

لذلك حكمت الدائرة: أولاً: إلزام الخطوط الجوية العربية السعودية بأن تدفع مبلغ (٦٤٧,٠٤٧,١٦) ستمئة وسبعة وأربعين ألفاً وسبعة وأربعين ريالاً وست عشرة هللةً لورثة (...). ثانياً: إلزام الخطوط الجوية العربية السعودية بتشكيل اللجنة المشار لها في المادة (١٢) من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦١) وتاريخ ١٤٢٧/٩/١٨هـ لحصر الأضرار اللاحقة بالعقار وتقدير قيمة التعويض وتحرير محضر مفصل بذلك.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

## مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، وأضافت في أسبابها: أن ما يتصل بدفع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية باستثنائها من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه ولائحته التنفيذية؛ فإن ممثلها لم يقدم أثناء مرافعته أمام المحكمة السند النظامي للاستثناء من أحكام النظام المذكور ولائحته التنفيذية، وقد نصت المادة (٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١١٢٩) وتاريخ ١٤٢٩/٤/١٧هـ على أنه: "يطبق نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه وهذه اللائحة على جميع الأجهزة الحكومية والوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة عدا الجهات التي لها نظام خاص فيطبق عليها نظام

استئجار الدولة للعقار وهذه اللائحة في ما لم يرد بشأنه نص خاص في أنظمتها من تاريخ نفاذهما"، كما نصت المادة (٤٢) من اللائحة التنفيذية للنظام المذكور والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (٣٣٤٧) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/١٢هـ على ذات النص المشار إليه؛ مما يتبين معه شمول المؤسسة بأحكام نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه ولائحته التنفيذية.